

1500180-49.2021.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JORGE PANSERINI

Comarca: Porto Feliz

Foro: Foro de Porto Feliz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2071256/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 16756964/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 159/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 2071256 - DEL.POL.PORTO FELIZ, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Feliz

Foro de Porto Feliz

1ª Vara

Avenida José Maurino, 252, Porto Feliz-SP - cep 18540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500180-49.2021.8.26.0569 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500180-49.2021.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2071256/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 16756964/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 159/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 2071256 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 159/21/511 - DEL.POL.PORTO FELIZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE DOMINGOS SILVA DE BARROS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. JORGE PANSERINI

Vistos etc.

JOSÉ DOMINGOS SILVA DE BARROS foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 porque em 12 de março de 2021, em horário incerto (provavelmente por volta das 16h50min), na rua Amélio Barnabé, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP, transportava, para fins de traficância, 47 (quarenta e sete) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 340g (trezentos e quarenta gramas).

A denúncia (fls. 67/69) foi recebida (fls. 70). O réu foi citado (fls. 125) e apresentou resposta à acusação por escrito - art. 396 do CPP (fls. 148/150). O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 153). Foram ouvidas testemunhas e o réu

foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia e a Defesa a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas ou a desclassificação para uso próprio ou ainda o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução da pena.

Relatados, decido.

A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 120/123, que apresentou resultado positivo para maconha (*Cannabis sativa* L), nas quantidades de 10 porções com o peso líquido de 196,83 gramas, 15 porções com o peso líquido de 3,69 gramas e 22 porções com o peso líquido de 108,04 gramas, no total de 47 porções com o peso líquido de 308,56 gramas, evidenciada a presença do tetrahydrocannabinol, responsável pelos principais efeitos farmacológicos da droga.

O réu, tanto na fase policial quanto em Juízo, negou com muita veemência a posse da droga, alegando que quatro dias antes dos fatos foi abordado fumando maconha defronte à sua casa pelo guarda civil Sacramento, com quem então teve sério desentendimento, ocasião em que o guarda lhe prometeu vingar-se; que no dia dos fatos, trafegava com sua bicicleta quando foi abordado pelo referido guarda acompanhado de um outro; que o interrogando foi revistado e nada de ilícito portava; que o referido guarda pediu-lhe dinheiro e retirou as porções de maconha do interior de sua própria farda, acusou o interrogando falsamente de portá-las e prendeu-o.

Os dois guardas civis municipais ouvidos como testemunhas, inclusive o Sacramento, confirmaram os termos da denúncia. Disseram que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu em uma bicicleta; que ao perceber a presença da viatura ele se desfez de uma sacola, jogando-a em uma área verde; que ao verificarem o conteúdo da sacola que foi dispensada, foram encontradas 47 porções de maconha; que não presenciaram o réu vendendo a droga, mas que ele é constantemente visto na região e também já é conhecido pelo meio policial e que na revista pessoal foram localizados apenas R\$ 4,00 e um celular. Informando que o réu portava as porções de maconha apreendidas.

O testemunho dos guardas civis municipais merece credibilidade, pois são funcionários públicos que agiram no exercício de suas funções e prestaram depoimentos como testemunhas compromissadas, não se apurando que tivessem interesse em falsear a verdade para prejudicar o acusado. Outrossim, o réu não comprovou sua alegação de desentendimento com o guarda.

Considera-se, portanto, comprovada a posse pelo acusado das porções de maconha apreendidas.

As circunstâncias descartam a finalidade de consumo pessoal: era expressiva a quantidade de drogas apreendidas (47 porções de maconha com o peso líquido de 308,56 gramas), separada em porções próprias para a comercialização.

Impõe-se assim a condenação nos termos da denúncia.

Passo à fixação da pena.

O réu registra três condenações definitivas anteriores: 1) fato: 10/09/2016, artigos 344 e 129 do CP, pena privativa de liberdade: 1 ano e 6 meses de reclusão e 4 meses e 20 dias de detenção, extintas pelo cumprimento em 21/03/2019; 2) fato: 02/10/2010, art. 28 da Lei de drogas, pena 4 meses de prestação de serviços, extinta pelo cumprimento em 07/07/2014, e 3) fato: 27/10/2010, art. 33 c.c. 40 da Lei de Drogas, pena privativa liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, extinta pelo cumprimento em 19/03/2015.

Em duas das condenações, decorreu entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o crime tratado neste processo o período superior a 5 (cinco) anos, não prevalecendo a condenação anterior para efeito de reincidência, nos termos do artigo 64, I, do Código Penal. Em relação a uma das condenações anteriores o réu é reincidente.

Considerando favoráveis os parâmetros do artigo 59 do Código Penal e que o crime não se revestiu de gravidade excepcional, fixo a pena-base no mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, acrescento um sexto em razão da reincidência, chegando a 5 (cinco)

anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Torno definitivo esse resultado por não existirem causas especiais de aumento e diminuição.

A quantidade da pena aplicada e a reincidência do réu determinam o cumprimento inicial no regime fechado, nos termos do artigo 33 § 2º do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o acusado JOSÉ DOMINGOS SILVA DE BARROS como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas) à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente na data do crime, acrescido de correção monetária até o efetivo pagamento.

Uma vez subsistentes os fundamentos da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em face da reincidência, mantenho a custódia cautelar. Expeça-se de imediato ofício de recomendação do réu na prisão.

Lance-se-lhe o nome no Rol dos Culpados.

Deixo de impor-lhe o pagamento das custas processuais em face de sua miserabilidade.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União.

Arbitro os honorários advocatícios da advogada do réu nos termos celebrados entre a OAB e a Defensoria Pública, expedindo-se certidão.

P. R. I. C.

Porto Feliz, 18 de abril de 2022.

JORGE PANSERINI – Juiz de Direito

(Assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006, conforme impressão à margem do documento).